

통 보 사 항

일련 번호 20외환 - 5

제 목 ★★★★★ 관련 지침 개정 필요

소 관 부 서 ▲▲▲▲처 ▼▼▼▼▼부

관 계 부 서

내 용

▲▲▲▲처 ▼▼▼▼▼부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 외자구매 계약 및 사후관리 업무를 담당하고 있다.

공사는 일본 소재 ○○○○○ ○○○○○ TRADE CORP로부터 기화기 제품을 수입하면서 그 수입대금을 ◆◆◆◆ CORP에게 ▨▨▨▨총채앞 신고 없이 송금 하였다.

「외국환거래법」 제16조에 따르면, 공사는 거래당사자 아닌 제3자에 대하여 지급 시 신고의무를 부담하는바, ‘19년 ♠♠♠♠ ♠♠♠♠ 과정에서 이러한 신고의무 위반사항이 발견되어 ☹☹☹☹ 원의 과태료 납부처분을 받게 되었다.

다만, 금융실명제가 시행되지 않은 일본의 제도적 특성 상 계약상대방이 제출한 자료만으로는 제3자 지급 여부를 인식할 수 없는 사안이며, 계약상대방인 ○○○○○ ○○○○○ TRADE CORP가 과태료 상당액을 보전하여 공사에 사손은 발생하지 아니하였다.

【표 1】 연도별 외자구매 거래규모

[단위: 천불, 건]

연 도	2017	2018	2018	합 계
금 액	☒☒☒☒	☒☒☒☒	☒☒☒☒	☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒
계약체결 건수*	●●	■●	◆◆	♀♀

* 전사 최초 계약 기준, 국내업체 계약 건 제외

♠♠♠♠ ♠♠♠♠를 통하여 현출된 외국환거래법령 위반 리스크의 효율적 관리 및 재발방지를 위하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

해외 소재 계약상대방은 외국환거래법 등 대한민국 법령을 인지하기 어렵다. 공사 또한 금융실명제 시행 여부 등 상대방 국가의 제도 확인에 한계를 가진다.

효율적 리스크 관리를 위하여 계약의 내용으로 제3자 지급 여부 확인의무를 판매자 측에 부과할 필요가 있다. 구체적으로는, 계약상대방은 ①제3자 대금지급의 경우 공사에 사전고지하도록 하고, ②공사가 요청하는 사전신고 관련 자료를 제출하도록 외자구매 관련 지침을 개정하는 방안을 고려할 수 있다.

제3자 지급 관련 사전통제를 계약의 내용으로 편입시킴으로써 재발 방지 및 리스크 관리를 효율화하는 한편, 계약상대방의 자료 제출의무 신설을 통하여 적기 신고의 기반을 강화할 수 있다.

조치할 사항

▲▲▲▲처 ▼▼▼▼▼▼부는 외국환거래 신고업무 관련 리스크 관리 강화를 위하여 계약 관련 지침 개정을 통한 계약상대방의 제3자 지급 시 사전고지의무 및 자료 제출의무를 제도화하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)